

ARTICULO No. 6.- OBJETIVO GENERAL

El objetivo general para lo que se constituye esta cooperativa es brindar atención integral de la salud mediante atención ambulatoria en forma universal, solidaria y equitativa para las áreas de salud, mediante la atención integral con énfasis en la prevención y promoción de la salud, con una amplia participación social. Esto mediante contratación de servicios por medio de la Caja Costarricense del Seguro Social, u otra Institución o Empresa.

ARTÍCULO No. 7.- OBJETIVOS ESPECIFICOS

Los objetivos específicos para los que se constituye esta cooperativa son:

- a) Promover el bienestar social y económico de sus miembros mediante la utilización conjunta de su esfuerzo laboral.
- b) Fomentar por todos los medios posibles el desarrollo de todas aquellas actividades relacionadas con la producción de bienes y servicios en forma mancomunada.
- c) Propiciar el pleno desarrollo al ofrecer un mecanismo de participación organizada de los asociados y el reparto de los beneficios económicos y sociales producto del esfuerzo común.
- d) Establecer vínculos de conocimiento y solidaridad entre los asociados y fomentar entre éstos el espíritu de ayuda mutua en el orden social, económico y cultural.
- e) Promover la capacitación y educación integral de sus asociados

ARTICULO No. 8.- OPERACIÓN

Para lograr sus objetivos la Cooperativa podrá realizar las siguientes operaciones:

- a) Procurar el bienestar económico de sus miembros, la creación de servicios sociales, el mejoramiento de su nivel cultural y técnico, y el establecimiento de relaciones con otras organizaciones cooperativas para la prestación de servicios mutuos y comunes con el fin de contribuir al fomento cooperativo del país.
- b) Comprar, vender, permutar, tomar o ceder en arriendo, pignorar o hipotecar todos aquellos muebles o inmuebles que estime necesario llevar a cabo, para el normal desenvolvimiento de sus operaciones, sí como formalizar o endosar pagarés, letras de cambio y cualquier otro documento transferible o negociable.
- c) Tomar dinero en préstamo.
- d) Podrá dar en garantía a los intermediarios financieros regulados por la Superintendencia de Entidades Financieras, el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo o el Fondo Nacional de Cooperativas de Autogestión, bienes de producción sobre los que posea derechos patrimoniales

ARTICULO No. 9.- PROHIBICIONES

Está prohibido a esta Cooperativa de Autogestión:

- a) Aceptar trabajadores asalariadas que no sean miembros de la Cooperativa, se exceptúan: La Gerencia, el personal técnico y administrativo especializado, y los trabajadores temporales que sean imprescindibles.
- b) Distribuir individualmente los recursos productivos o el patrimonio social de la cooperativa.
- c) Afiliar trabajadores cuando a juicio de la Asamblea General el recurso producido no lo permita.
- d) Aceptar asociados que pertenezcan a otra cooperativa de autogestión.
- e) Tener asociados con privilegios especiales o certificados de aportación privilegiados.
- f) Ninguno de los asociados podrán dedicarse por cuenta propia, ajena o afines a labores que tenga relación con el giro principal de la misma durante las horas que preste servicios a la cooperativa. Si lo hiciera el Comité de Vigilancia comunicará el caso al Consejo de Administración, quien ordenará suspensión provisional del mismo mientras la Asamblea resuelve definitivamente el caso.

CAPITULO SEGUNDO DE LOS ASOCIADOS

ARTICULO No. 10.- NUMERO DE ASOCIADOS

El número de asociados de la Cooperativa será ilimitado, pero dependerá de la cantidad de los recursos productivos que disponga la Cooperativa a juicio de la Asamblea General.

ARTÍCULO 11.- REQUISITOS PARA SER ASOCIADO

Para ser considerado asociado el solicitante deberá llenar los siguientes requisitos:

- a) Presentar su solicitud de ingreso ante el Consejo de Administración el cual analizará el caso de conformidad con lo establecido en el Reglamento y Políticas para asociarse, de ser aceptado, lo elevará a la Asamblea General y por medio de votación secreta se ratificará la aceptación o el rechazo del solicitante.
- b) Suscribir los Certificados de Aportación que le corresponda por un monto de \$200 US (doscientos dólares moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, al tipo de venta oficial del Banco Central de Costa Rica al momento de la suscripción) y cancelar por lo menos el 25% del valor de suscripción, para tener derecho a los beneficios que le ofrece la cooperativa, una vez que la afiliación respectiva sea aprobada por parte de la asamblea general de asociados.
- c) Ser de buenas costumbres y estar dispuesto a colaborar en la consecución de los fines de la Asociación.
- d) Pagar la cuota de \$20 US (veinte dólares moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, al tipo de venta oficial del Banco Central de Costa Rica al momento de la suscripción) como cuota de admisión, por una única vez, una vez que la afiliación respectiva sea aprobada por parte de la Asamblea General de Asociados.
- e) No tener obligaciones económicas que a juicio del Consejo de Administración sean un obstáculo para cumplir con los compromisos que deben adquirir con la cooperativa.
- f) No gozar de derechos patrimoniales que se dediquen a actividades similares al giro principal de la cooperativa.

- g) Que no busque privilegios especiales.
- h) Ser leales con la cooperativa absteniéndose de actuar en contra de los intereses de esta
- i) Contar con la aprobación de las dos terceras partes de los asociados.
- j) Cancelar una cuota mensual como asociado de 5000,00 (cinco mil colones netos) el cual será rebajado de su retribución económica.

ARTICULO No. 12.- PLAZO PARA RESOLVER SOLICITUDES DE ADMISIÓN

El Consejo de Administración estudiará el caso y lo elevará a la Asamblea General para la admisión de nuevos asociados, pudiendo rechazarlas si no reúnen los requisitos o no convienen al interés social y económico de la Cooperativa, mediante resolución razonada y comunicada al solicitante. En todo caso, se deberá observar las directrices que, sobre el incremento de membresía hubiese emitido la Asamblea General.

ARTICULO No. 13.- DERECHOS DE LOS ASOCIADOS

Son derechos de los asociados:

- a) Asistir a todas las Asamblea Ordinarias y Extraordinarias que celebre la membresía de la empresa.
- b) Realizar en la Cooperativa las operaciones y actividades afines con los propósitos de la misma.
- c) Ser electores y elegibles para el desempeño de cargos de dirección y fiscalización de la Cooperativa, con excepción de lo establecido en el artículo 11 inciso b) de este Estatuto.
- d) Presentar, en primera instancia, al Consejo de Administración cualquier proyecto e iniciativa que tenga por objeto el mejoramiento de la Cooperativa, así como recibir información que solicite sobre el progreso de la misma en las Asambleas o a través del Comité de Vigilancia.
- e) Gozar de voz y voto en las asambleas que se celebren.
- f) Obtener una copia del presente Estatuto y de los reglamentos de la Cooperativa.
- g) Decidir acerca de la distribución de excedentes y recibirlos con su participación en las operaciones de la Cooperativa.
- h) Nombrar beneficiario ante la Cooperativa.
- i) Solicitar convocatoria a Asambleas Ordinarias y Extraordinarias cuando los solicitantes representen por lo menos el 20% de la membresía total de la empresa. En nuestro caso debido a los pocos asociados deberá contarse con un mínimo de doce asociados para que haya quórum.
- j) Retirarse de la Cooperativa cumpliendo los requisitos establecidos en el presente Estatuto.
- k) Recibir una remuneración no inferior al salario mínimo fijado para las distintas actividades que rigen para las empresas privadas.
- l) Participar en la aprobación de los planes de producción de la empresa, en la planificación del desarrollo económico y social de la misma, así como en la aprobación de la distribución social e individual de los excedentes no fijados en la Ley.

- m) La relación que existiere entre la remuneración mínima y la máxima no deberá exceder de diez a uno.
 - n) Protección para sí y para sus familiares en caso de incapacidad, vejez o muerte de la o del asociado.
 - o) Examinar por medio del Comité de Vigilancia (Auditoría Interna en el caso que lo sustituya), la contabilidad, libros, actas y en general todos los documentos de la empresa y recibir la información correspondiente. O de ser necesario se aplicará una auditoría externa anual o en el momento que se requiera de la misma.
 - p) Recibir capacitación.
 - q) Recibir una retribución que es adelanto de excedente, que garantice un ingreso mensual que en ningún caso será inferior al salario mínimo fijado al Consejo Nacional de Salarios para las distintas actividades que se realizan dentro de la Cooperativa. Existirán los siguientes tipos de retribución:
 - I. Ordinaria: Es la que recibe el asociado en forma periódica y habitual por su aporte de trabajo en las funciones encomendadas en un periodo de tiempo determinado no superior a un mes.
 - II. Extraordinaria: Es la que recibe el asociado por su aporte de trabajo en jornadas extraordinarias debidamente autorizadas.
 - III. Especial: Es la que recibe el asociado por descanso anual por decimotercer mes, así como la retribución final por conclusión definitiva del contrato asociativo en caso de pensión.
- Por su naturaleza y características, ninguna retribución que reciba el asociado constituye salario.
- r) Gozar de un derecho de descanso equivalente a quince días hábiles después de cada cincuenta semanas de trabajo continuo. En caso de terminación de la relación asociativa, antes de la conclusión del periodo de cincuenta semanas el asociado tendrá derecho a 1.25 días de descanso por cada mes completo de trabajo.

ARTICULO No. 14.- DEBERES DE LOS ASOCIADOS

- a) Cumplir con las disposiciones del presente Estatuto, y reglamento de la Cooperativa, así como las resoluciones de la Asamblea, Comités, Comisiones y grupos de trabajo, establecidos de conformidad con las disposiciones legales.
- b) Aportar a la empresa su trabajo personal en forma directa.
- c) Asistir a las asambleas generales y participar activamente en sus deliberaciones y resoluciones.

En el caso que por motivos calificados no pudiese asistir deberá remitir previamente la justificación por escrito al Gerente. Pero podrá delegar su voto por escrito en otro asociado y el cual debe ser entregado al Presidente del Consejo, no podrán delegar su voto aquellos asociados que deban retirarse antes de que finalice la misma. Solo se debe delegar un voto por persona.
- d) Capacitarse, teniendo en cuenta las necesidades de la empresa y transmitir a los demás asociados los conocimientos o habilidades adquiridas.
- e) Practicar la solidaridad con los demás miembros de la empresa.
- f) Ser vigilante del progreso de la Cooperativa y cuidar de la conservación de los bienes de la misma, sin que esto implique su intervención directa en la administración de la asociación.
- g) Contribuir al fortalecimiento del Capital Social Cooperativo y de las Reservas Legales.
- h) Desempeñar las comisiones y cargos directivos que le sean conferidos por la Asamblea o por el Consejo de Administración y ser leales en el cumplimiento de éstos.

- i) Desempeñar fielmente los trabajos que les encomienden sus superiores inmediatos, de acuerdo al Reglamento Interno.
- j) Cumplir puntualmente los compromisos económicos contraídos con la Cooperativa.
- k) Ser leal con la Cooperativa, absteniéndose de actuar en contra de los intereses de ésta.
- l) Mantener actualizada la dirección exacta de su domicilio y/o apartado postal, y reportar a la Cooperativa sobre cualquier variación en la misma, a efecto de facilitar su convocatoria a las Asambleas Generales.
- m) Abstenerse de presentar embargos preventivos a la Cooperativa, mientras ella cumpla con el Estatuto, sus Reglamentos y la Ley.

ARTÍCULO No. 15.- EXTINCION DE LA AFILIACION

La asociatividad se pierde por:

- a) Fallecimiento del Asociado.
- b) Separación voluntaria de la Cooperativa, mediante presentación escrita de su renuncia y conocimiento de ésta por parte del Consejo de Administración.
- c) Expulsión del seno de la Cooperativa lo cual solo podrá aprobarse con un mínimo de dos tercios de los votos presentes en la Asamblea, previo informe escrito del Consejo de Administración y del Comité de Vigilancia. La votación debe ser secreta.
- d) Acogerse a la pensión por cualquiera de los regímenes existentes.

ARTÍCULO No. 16.- RENUNCIA A LA AFILIACION

La asociada o el asociado que desee retirarse voluntariamente de la Cooperativa a partir de cierta fecha, deberá solicitarlo por escrito con 30 días de anticipación al Consejo de Administración, que en un plazo no mayor a 30 días naturales deberá resolver y comunicar su resolución por esa misma vía.

ARTICULO No. 17.- DEVOLUCIÓN DE APORTES, EXCEDENTES E INTERESES

El asociado que se retire o que se le excluya por cualquier causa, conservará sus derechos a los excedentes e intereses del ejercicio que estuviere en curso hasta el momento de su retiro o exclusión, y el importe neto le será entregado una vez que finalice el ejercicio económico.

En igual forma, tendrá derecho a que se le devuelva íntegramente el monto de los aportes pagados menos los saldos que deba a la Cooperativa y la proporción que le corresponde en las pérdidas del patrimonio social, si las hubiere; todo de conformidad con las reglas específicas establecidas en el articulado del Patrimonio.

ARTÍCULO No. 18.- FALLECIMIENTO DEL ASOCIADO

En caso de fallecimiento, los aportes de capital, excedentes e intereses serán entregados al o a los beneficiarios que con anterioridad hayan sido designados por el asociado o en su defecto a la o las personas que demuestren tener derecho legal para ello, previa deducción de las deudas que tuviere el asociado con la Cooperativa o las pérdidas proporcionales de patrimonio si las hubiere.

ARTICULO No. 19.- RESPONSABILIDADES POSTERIORES AL RETIRO O EXPULSION DE UNA ASOCIADA O ASOCIADO

Los asociados que se retiren o sean expulsados por cualquier motivo, seguirán respondiendo por los compromisos económicos de la cooperativa durante un año, a partir de la fecha en que se acepta la renuncia, o hasta que el saldo de sus obligaciones sean canceladas o sustituidas por otras garantías.

El asociado que voluntariamente haya dejado de pertenecer a la Cooperativa y desee reincorporarse a ella, deberá de llenar todos los requisitos exigidos para los nuevos afiliados

CAPITULO TERCERO CORRECCIONES Y SANCIONES DISCIPLINARIAS

ARTICULO No. 20.- CAUSALES DE AMONESTACIÓN

- a) Por mal informar a la cooperativa con comentarios indecorosos.
- b) Por comportamiento personal poco decoroso tanto dentro como fuera de la cooperativa.
- c) Por no ser solidario con las demás personas de la empresa.
- d) Por falta de interés en la función que se le haya encargado realizar.
- e) Llegar tarde en forma injustificada a una Asamblea General.
- f) Por no presentarse a la empresa cuando se le soliciten sus servicios sin justificación alguna.
- g) Cuando el asociado incurra en una falta de cierta gravedad, que a juicio del Consejo de Administración o del Comité de Vigilancia no amerite ni la suspensión ni la expulsión

ARTÍCULO No. 21: PROCEDIMIENTO DE AMONESTACIÓN:

En todo procedimiento de amonestación deberán observarse, como mínimo, las siguientes etapas:

- a) Es condición indispensable que la o el asociado haya incurrido en alguna de las causales de amonestación previstas por el Estatuto Social.
- b) El Consejo de Administración o el Comité de Vigilancia deben elaborar un informe sobre la actuación del asociado. Dicho informe debe contener como mínimo una descripción de los hechos, pruebas, conclusión y recomendación.
- c) Una vez concluido el informe indicado en el punto anterior, deberá remitirse al Consejo de Administración para que decida sobre la procedencia y demás condiciones de la amonestación. De previo a que el Consejo de Administración adopte el acuerdo respectivo, deberá informar al asociado sobre los cargos y pruebas en su contra. Asimismo, deberá otorgarle la oportunidad de presentar su defensa por escrito, para tal efecto le otorgará un plazo que será de 3 a 8 días hábiles, dependiendo de la complejidad del asunto.
- d) Para la aprobación de una solicitud de amonestación se requiere mayoría simple de los miembros del Consejo de Administración.

ARTICULO No. 22.- CAUSALES DE SUSPENSION

- a) Por no cumplir con sus funciones directivas cuando haya sido elegido para un cargo administrativo

- b) Negar su colaboración a la empresa cuando ésta, por motivos especiales, requiera de su apoyo.
- c) Negativa injustificada a participar en las actividades de capacitación que promueva la cooperativa.
- d) La ausencia injustificada a una Asamblea General.
- e) Cuando el asociado incurra en una falta de cierta gravedad, que a juicio del Consejo de Administración o del Comité de Vigilancia no amerite la expulsión

ARTÍCULO No. 23: PROCEDIMIENTO DE SUSPENSION:

En todo procedimiento de suspensión deberán observarse, como mínimo, las siguientes etapas:

- a) Es condición indispensable que la o el asociado haya incurrido en alguna de las causales de suspensión previstas por el Estatuto Social.
- b) El Consejo de Administración o el Comité de Vigilancia deben elaborar un informe sobre la actuación del asociado. Dicho informe debe contener como mínimo una descripción de los hechos, pruebas, conclusión y recomendación.
- c) Una vez concluido el informe indicado en el punto anterior, deberá remitirse al Consejo de Administración para que decida sobre la procedencia y demás condiciones de la suspensión. De previo a que el Consejo de Administración adopte el acuerdo respectivo, deberá informar al asociado sobre los cargos y pruebas en su contra. Asimismo, deberá otorgarle la oportunidad de presentar su defensa por escrito, para tal efecto le otorgará un plazo que será de 3 a 8 días hábiles, dependiendo de la complejidad del asunto.
- d) Para la aprobación de una solicitud de suspensión se requiere mayoría simple de los miembros del Consejo de Administración.

ARTÍCULO No. 24.- CAUSAS DE EXPULSION

- a) Por incumplimiento reiterado de las obligaciones económicas con la cooperativa.
- b) No acatar las órdenes o acuerdos de los órganos administrativos de la Cooperativa, siempre que se ajusten al presente Estatuto y la Ley de Asociaciones Cooperativas.
- c) Por incumplimiento de las disposiciones de la Ley de Asociaciones Cooperativas, el presente Estatuto o reglamentos internos.
- d) Por dedicarse a cualquier negocio o labor similar, o que tenga relación y que compitan con la actividad principal de la Cooperativa.
- e) Cuando actúe en contra de los intereses económicos, sociales y morales de la Cooperativa.
- f) Pertenecer a dos o más cooperativas de autogestión.
- g) Designar reemplazante, asalariado o no, para que realice el trabajo que le corresponde en la cooperativa.
- h) Cuando actúe con deslealtad contra la cooperativa.
- i) Cuando se dedique a chismes, comentarios, mal intencionados hacia sus compañeros o la cooperativa.
- j) Cuando el asociado deje de ser de interés para la Cooperativa por bajo rendimiento o por uso inadecuado de los bienes muebles de la misma.
- k) Por dedicarse a cualquier negocio o labor similar, o que tenga relación con la actividad de la Cooperativa durante las horas en que este contratado por la misma.

- l) Cualquier otra conducta no prevista en los incisos anteriores, que sea perjudicial para la asociación, catalogada como grave, a juicio del Consejo de Administración y/o del Comité de Vigilancia.

ARTICULO No. 25: PROCEDIMIENTO DE EXPULSION

En todo procedimiento de expulsión deberán observarse, como mínimo, las siguientes etapas:

- a) Es condición indispensable que el asociado haya incurrido en alguna de las causales de expulsión previstas por el Estatuto Social.
- b) El Consejo de Administración y/o el Comité de Vigilancia deben elaborar un informe sobre la actuación de la o el asociado. Dicho informe debe contener como mínimo una descripción de los hechos, pruebas y recomendación.
- c) A solicitud del Consejo de Administración o Comité de Vigilancia, la expulsión de un asociado o asociada debe ser incluida en la agenda de la próxima asamblea que celebre la cooperativa.
- d) El afectado debe ser debidamente convocado a la Asamblea que conocerá sobre su expulsión. Junto con la convocatoria debe remitírsele copia de toda la documentación relacionada con su caso, a efectos de que pueda preparar una defensa adecuada.
- e) De previo a que la asamblea resuelva sobre la expulsión debe leerse el informe indicado en el inciso b). Una vez leído dicho informe debe otorgársele la palabra al afectado para que ejerza su derecho a la defensa.
- f) La solicitud de expulsión debe someterse a votación secreta.
- g) Para la aprobación de la solicitud de expulsión se requiere mayoría calificada (dos terceras partes de los asociados presentes).

CAPITULO CUARTO

DE LA ADMINISTRACIÓN, DIRECCIÓN Y FISCALIZACION DE LA COOPERATIVA

ARTÍCULO No. 26.- ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS Y DE FISCALIZACION

La administración, dirección y de fiscalización de la Cooperativa estará a cargo de:

- 1. La Asamblea
- 2. Consejo de Administración
- 3. El Comité de Vigilancia y/o Auditoría Interna
- 4. El Comité de Educación y Bienestar Social
- 5. La Gerencia

ARTÍCULO No. 27.- ASAMBLEA GENERAL DE LOS AFILIADOS

La Asamblea General, formada por los asociados legalmente convocados, es la autoridad máxima de la Cooperativa y expresa la voluntad colectiva de la misma y sus acuerdos obligarán a presente o ausentes, siempre que se hubieren tomado de conformidad con lo dispuesto por este Estatuto Social y la Ley de Asociaciones Cooperativas. En las Asambleas cada asociado tendrá derecho a voz y un solo voto, independientemente del número de certificados que posea. Se exceptúa el caso en que exista delegación de voto debidamente emitida.

ARTÍCULO No. 28.- ASAMBLEA ORDINARIA

La Asamblea Ordinaria se celebrará en el mes de marzo de cada año.

ARTICULO No. 29.- FACULTADES DE LA ASAMBLEA ORDINARIA

Dentro de las atribuciones que le concede este Estatuto, la Asamblea General Ordinaria podrá tratar cualquiera de los asuntos siguientes:

- a) Conocer y resolver acerca de los informes del Consejo de Administración, Gerencia y demás Comités.
- b) Conocer el plan de actividades anuales y presupuestos de operaciones e inversiones.
- c) Nombrar a los miembros del Consejo de Administración y Comités cuyo período para el cual fueron nombrados haya vencido.
- d) Definir el destino de los excedentes del período respectivo, si los hubiere, previa recomendación financiera del Consejo de Administración, según siguientes consideraciones, se capitalizará como mínimo el cincuenta por ciento de los excedentes generados, pudiendo distribuirse hasta el otro cincuenta por ciento de los excedentes según establezca la Asamblea.
- e) Fijación anual de las remuneraciones para las actividades que realicen.
- f) Conocer de la expulsión de los asociados.
- g) Cuando las circunstancias lo amerite, emitir directrices generales para el buen funcionamiento de la asociación.
- h) Decidir sobre unión o fusión con otras cooperativas, federaciones, uniones.
- i) Autorizar a la Gerencia, de acuerdo con la naturaleza y objetivos de la asociación y con el sustento en estudios técnicos para que suscribir los documentos que permitan la participación de la empresa cooperativa iniciativas empresariales realizadas por organizaciones cooperativas nacionales o internacionales, o bien en esquemas de negocios con empresas u organizaciones no cooperativas, que permita un mejor desempeño empresarial y social de los integrantes de la cooperativa.
- j) Autorizar a la Gerencia junto con el Consejo de Administración, para tramitar créditos mayores al 50% del presupuesto de la empresa, y para que suscriba los documentos de garantía correspondientes, siempre y cuando la Asamblea conozca y apruebe el estudio técnico que sustenta dicho crédito.
- k) Autorizar a la Gerencia para gestionar y suscribir los documentos y pagos de afiliación a organizaciones cooperativas y empresariales relacionadas con los fines y actividad productiva de la empresa.
- l) Aceptar y aprobar las solicitudes de afiliación de nuevos asociados de conformidad con el artículo 12 de estos Estatutos.

ARTICULO No. 30.- TEMAS A TRATAR EN ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

Dentro de las atribuciones que le concede este Estatuto, la Asamblea General Extraordinaria podrá tratar cualquiera de los asuntos siguientes:

- a) Remoción y sustitución de integrantes del Consejo de Administración y Comités, antes de que expire el periodo de elección, cuando fuere del caso y previa comprobación del cargo.

- b) Modificación del Estatuto Social de la Cooperativa.
- c) Disolución voluntaria de la Asociación.
- d) Unión o incorporación con otras cooperativas, federaciones, uniones.
- e) Expulsión de asociados o asociadas, previa comprobación de cargos.
- f) Cualquier otro asunto, que revista carácter de extraordinaria importancia.

La Asamblea Extraordinaria deberá conocer exclusivamente los asuntos incluidos en la convocatoria, siendo improcedente la incorporación de nuevos temas por medio de mociones.

SALVO LOS QUE, POR UNANIMIDAD, ACUERDEN CONOCER LOS ASOCIADOS.

ARTÍCULO No. 31.- CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL

La Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria deberá ser convocada por la Gerencia a solicitud del Consejo de Administración, del Comité de Vigilancia o Auditoría Interna, por el 20% de los asociados y por el INFOCOOP, según lo establecido en el artículo 45 de la Ley de Asociaciones Cooperativas vigente. En el caso de la solicitud de convocatoria sea realizada por parte del 20 % de los asociados, deberá aplicarse lo establecido en el inciso i) del artículo 13 de este estatuto.

El Gerente enviará la convocatoria a cada asociado con no menos de ocho ni más de quince días naturales de anticipación. La convocatoria deberá realizarse por escrito, y la misma deberá entregarse personalmente al asociado, o por medio de publicación en medios de comunicación nacional, correo electrónico oficial de la Cooperativa, de telegrama o carta certificada dirigida al domicilio del asociado indicado por el mismo. También podrá hacerse convocatoria por fax, siempre y cuando medie una autorización expresa por parte del asociado. En todo caso, la Gerencia deberá conservar la evidencia de que la convocatoria fue comunicada. Lo anterior no excluye la posibilidad de que adicionalmente, la cooperativa emplee los medios de comunicación colectivos para difundir la convocatoria.

El Consejo de Administración fijará el sitio, fecha y hora en que se celebrará la Asamblea.

ARTÍCULO No. 32.- QUÓRUM DE LA ASAMBLEA GENERAL

La Asamblea Ordinaria y Extraordinaria se considerará legalmente constituida en primera convocatoria, cuando esté presentes al menos la mitad más uno del total de la membrecía. Si no se lograra el quórum exigido dentro de la hora posterior a la fijada en la primera convocatoria, la asamblea de asociados podrá efectuarse legalmente con la asistencia del 30 por ciento de sus integrantes, pero en ningún caso con menos de doce de sus miembros. Si en el transcurso de la Asamblea el quórum de inicio llegare a “romperse”, el Presidente del Consejo de Administración deberá declarar finalizada o suspendida la Asamblea. En todo caso los acuerdos adoptados previamente mantendrán su validez.

ARTÍCULO No. 33.- ELECCION DE LOS CUERPOS DIRECTIVOS

Cuando se trate de elegir a los cuerpos directivos y de fiscalización de la Cooperativa la elección se hará en forma secreta y por mayoría simple. En el curso de los quince días siguientes a la elección, se deberán registrar los cambios ocurridos en los órganos administrativos y de fiscalización al Departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y comunicarlos al INFOCOOP y a los organismos de segundo grado a los que esté afiliada la Cooperativa.

ARTÍCULO No. 34.- FORMA DE TOMAR LOS ACUERDOS

En las Asambleas las disposiciones se tomarán por mayoría simple de los votos presentes, con excepción de aquellos asuntos que según el Estatuto presente o la Ley, requieren una mayoría calificada. Siempre que el resultado de la votación repercuta en los intereses personales de un asociado, la votación deberá ser secreta a efecto de garantizar la pureza del voto.

ARTÍCULO No. 35.- DIRECCION DE LAS ASAMBLEAS

Las Asambleas serán presididas por la Presidencia del Consejo de Administración y actuará en la Secretaría el titular del mismo Consejo o quien le sustituya. En ausencia de quien ejerce la Presidencia, la dirección corresponderá a la Vicepresidencia, en ausencia de ambos, la Asamblea deberá designar una Presidencia ad hoc, con el exclusivo propósito de que dirija el acto.

ARTÍCULO No. 36.- EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

El Consejo de Administración es depositario de la autoridad de la Asamblea y el órgano a cuyo cargo está la dirección superior de los negocios sociales y empresariales, la fijación de sus políticas y el establecimiento de reglamentos para el desarrollo y progreso de la misma.

ARTÍCULO No. 37.- INTEGRACION Y VIGENCIA DE LAS Y LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

Estará integrado por cinco personas, electas por la Asamblea por períodos de dos años pudiendo ser reelectas consecutivamente por una sola vez. La elección de los miembros del Consejo de Administración será altera, y para preservar esa alternabilidad en los miembros, la Asamblea elegirá en años pares dos miembros, y en años impares tres miembros. Una vez electos por la Asamblea General los nuevos integrantes al Consejo de Administración, se procederá a la elección de los puestos que ocupará cada uno de los cinco integrantes de conformidad con el artículo 39 de estos Estatutos.

ARTICULO No. 38.- REQUISITOS PARA SER INTEGRANTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Para ser integrante del Consejo de Administración se requiere:

- a) Por sí mismo los adolescentes mayores de quince años podrán ser miembros de los órganos directivos.
- b) Estar al día con las obligaciones de la cooperativa.

- c) Saber leer y escribir.
- d) Ser de reconocida solvencia moral
- e) Estar presente en la Asamblea que lo elija. En caso de que no se apersona al acto deberá remitir comunicado escrito en el que manifieste su anuencia a ocupar algún cargo directivo.
- f) Adicionalmente deberá cumplir con lo dispuesto en el artículo 14, inciso c) de este Estatuto.
- g) No podrán formar parte del Consejo de Administración más de dos funcionarios por servicio.

ARTICULO No. 39.- INTEGRACION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

En sesión que deberá celebrarse después de la elección de nuevos miembros del Consejo de Administración, se procederá a la distribución de los puestos correspondientes, nombrando de su seno por votación secreta y directa:

- a) Una Presidencia.
- b) Una Vicepresidencia
- c) Un Secretario o una secretaria.
- d) Dos Vocales.

ARTICULO No. 40.- SUPLENTE, ATRIBUCIONES Y VIGENCIA

La Asamblea deberá elegir dos suplentes, quienes sustituirán a los integrantes propietarios en sus ausencias temporales, definitivas o cuando dejen de asistir a las reuniones del Consejo de Administración por tres veces consecutivas sin causa que lo justifique. En los dos últimos casos, los suplentes entrarán a ser integrantes del Consejo, observando el orden de elección y se deberá proceder a hacer una nueva elección de los cargos, en la sesión en la cual se integra el nuevo propietario. Los suplentes serán electos por dos años.

ARTICULO 41.- SESIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

El Consejo de Administración deberá reunirse en sesión ordinaria por lo menos una vez al mes. Los acuerdos se tomarán por mayoría simple, salvo en los casos en que por Ley o Estatuto se requiera mayoría calificada. Los acuerdos se deben anotar en el libro de actas, el cual debe ser firmado por el Presidente y el Secretario. En el caso de haber quórum mínimo, o sea tres de los miembros, los acuerdos tendrán validez cuando se aprueben por unanimidad. El Consejo de Administración podrá reunirse extraordinariamente para conocer asuntos urgentes. La convocatoria la hará la Presidencia del Consejo por medio de la Gerencia.

ARTICULO No. 42.- DE LA RELACION DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION Y LA GERENCIA

Los miembros del Consejo de Administración y la Gerencia, no deberán tener entre sí lazos de consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive, salvo en casos especialmente calificados a criterio del Departamento de Supervisión del INFOCOOP.

ARTICULO No. 43.- FACULTADES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Son funciones y atribuciones de los integrantes del Consejo de Administración las siguientes:

- a) Cumplir y velar para que se cumplan los objetivos de la Cooperativa, las disposiciones de este estatuto y reglamentos, los acuerdos de la Asamblea y sus propios acuerdos.
- b) Establecer el monto de las pólizas de fidelidad y autorizar el pago de las mismas, tal que se cubra en forma razonable a la empresa por el recibo, custodia y administración de efectivo o valores de la cooperativa.
- c) Recibir las solicitudes de afiliación a la cooperativa, y presentarlas posteriormente a la Asamblea General para que ésta analice su aprobación o desaprobación, de conformidad con los artículos 12 y 29 inciso l) de estos Estatutos.
- d) Conocer y resolver las renunciaciones de asociados, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 16 de este estatuto.
- e) Recomendar a la Asamblea la forma de distribuir los excedentes y el pago de intereses sobre las aportaciones de capital de acuerdo con los resultados de cada ejercicio económico y las proyecciones de flujo de caja para la marcha y ejecución de los proyectos.
- f) Autorizar a la Gerencia para contratación de préstamos que no superen el 50% del patrimonio social o capital social pagado, así como para suscribir los documentos de garantía correspondientes...
- g) Designar los bancos u otros intermediarios financieros en que se depositarán el dinero y los valores de la Cooperativa.
- h) Nombrar o remover a la Gerencia, de acuerdo con la Ley y en casos necesarios nombrar una Gerencia Interina tanto para el nombramiento como para la remoción del Gerencia se necesitará el voto de dos tercios de las y los miembros del Consejo de Administración.
- i) Conocer y resolver las faltas de los asociados y sancionarlos de acuerdo con lo que establece este Estatuto y reglamentos.
- j) Dar a la Gerencia poderes necesarios para la ejecución de cualquier asunto especial en que intervenga la cooperativa con terceros.
- k) Decidir con el voto afirmativo de las dos terceras partes de sus integrantes, la afiliación a organismos auxiliares del cooperativismo.
- l) Establecer vínculos con otras cooperativas y con organismos de integración y fomento cooperativo.
- m) Enviar regularmente a través de la Gerencia informes al INFOCOOP y a los organismos de segundo grado a que esté afiliada la Cooperativa, cuando así corresponda.
- n) Informar mensualmente a los asociados sobre las actividades económicas y de la marcha de la Cooperativa.
- o) Conocer y resolver los reglamentos y procedimientos internos que la Gerencia emita, así como sus reformas.
- p) Designar la persona o personas que conjuntamente con el Gerente firmarán los cheques y otros documentos relacionados con la actividad económica de la Cooperativa.
- q) Aprobar el plan estratégico, el plan operativo y el presupuesto anual y estudiar y resolver sobre gastos e inversiones no presupuestadas, cuando las mismas equivalgan a más del 5% del capital social pagado de la empresa.

- r) Con el fin de mantener la debida coordinación administrativa y evaluar la marcha de la empresa, el Consejo de Administración deberá reunirse por lo menos cada dos meses con el Gerente y los Comités.
- s) Conocer los informes escritos que cada mes la Gerencia debe presentar sobre las actividades, ejecución presupuestaria y del plan de negocios de la empresa, así como el seguimiento a los acuerdos de asamblea o del Consejo.
- t) Designar y remover a los representantes de la empresa en las diferentes organizaciones y empresas en que tenga participación la cooperativa, así como conocer los informes bimensuales que ellos presenten acerca esa representación.
- u) En general todas aquellas funciones y atribuciones que le correspondan como organismo director y que no están prohibidas por la Ley o este Estatuto.
- v) El Consejo de Administración, Gerencia y Comités tendrán derecho al pago de mil colones por cada hora de reunión que pase de la hora de salida.

ARTICULO No. 44.- RESPONSABILIDAD DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION Y DE LA GERENCIA

Tanto los y las integrantes del Consejo de Administración y la Gerencia, que ejecuten o permitan ejecutar actos notoriamente contrarios a los intereses de la Cooperativa, o que infrinjan la Ley o el Estatuto Social responderán solidariamente con sus bienes de las pérdidas que dichas operaciones irregulares causen a la Cooperativa, sin perjuicio de las demás penas que les correspondan.

La Gerencia y directores, que deseen salvar su responsabilidad personal, solicitarán que se haga constar su voto o criterio contrario en el Libro de Actas.

ARTICULO No. 45.- DE LA GERENCIA

La representación legal, la ejecución de los acuerdos del Consejo de Administración y la administración de las operaciones de la Cooperativa, corresponden a la Gerencia, quien ejerce la representación judicial y extrajudicial de la Cooperativa y a su cargo estará la administración de las operaciones sociales.

La Gerencia tendrá los siguientes deberes y atribuciones:

- a) Ejecutar los acuerdos del Consejo de Administración y los que le encomiende la Asamblea.
- b) Informar mensualmente al Consejo de Administración sobre la marcha del plan de negocios de la empresa, la situación presupuestaria, y el estado económico de la Cooperativa, presentando los respectivos informes financieros, que incluirá al menos la proyección del flujo de caja para los siguientes seis meses.
- c) Velar porque los libros de contabilidad y sus registros sean llevados al día, con claridad y que sean mantenidos con seguridad en la Oficina de la Cooperativa.
- d) Rendir los informes en las condiciones que lo solicite el Consejo de Administración.
- e) Formular ante el Consejo de Administración las recomendaciones que considere más convenientes para la distribución de los excedentes en cada ejercicio económico, de acuerdo los proyectos a ejecutar por la empresa, y la situación de flujo de caja.

- f) Informar por escrito y en forma mensual sobre los gastos e inversiones y el cumplimiento de acuerdos de la Asamblea o del Consejo.
- g) Nombrar y despedir a los empleados de la Cooperativa. En casos especiales previo conocimiento del Consejo de Administración.
- h) Firmar los cheques conjuntamente con las personas designadas por el Consejo de Administración.
- i) Desempeñar las demás funciones que le asigne el Consejo de Administración y que se ajusten a la Ley y al presente Estatuto.

ARTICULO No. 46.- NOMBRAMIENTO DE LA GERENCIA

La Gerencia será nombrada y removida por el Consejo de Administración, con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros.

Para suplir las ausencias temporales de la Gerencia, el Consejo de Administración nombrará una Gerencia Interina, quien en sus actuaciones tendrá las mismas facultades y atribuciones que el Gerente Titular, durante ese plazo.

ARTICULO No. 47.- COMITE DE VIGILANCIA

Los integrantes del Comité de Vigilancia, se integrará por tres miembros propietarios y 2 suplentes que serán elegidos en Asamblea por un período de dos años, pudiendo ser reelectos por una única vez. Eligiéndose en los años pares dos propietarios y un suplente y en los años impares un propietario y un suplente. Le compete el examen y fiscalización de todas las cuentas y operaciones realizadas por la Cooperativa e informar lo que corresponde ante la Asamblea. Este Comité tampoco podrá contar con más de dos integrantes de un mismo servicio.

ARTICULO No. 48.- COMPOSICION DEL COMITE DE VIGILANCIA

El Comité de Vigilancia se instalará después de su elección y nombrará de su seno una Presidencia, una Vicepresidencia y un Secretario.

ARTICULO No. 49.- FACULTADES Y DEBERES DEL COMITE DE VIGILANCIA

Son atribuciones y obligaciones del Comité de Vigilancia o la Auditoría Interna en caso de que lo sustituya), las siguientes:

- a) Revisar las cuentas y operaciones que efectúe la Cooperativa.
- b) Verificar que todas las actuaciones del Consejo de Administración, el Gerente y los Comités estén de acuerdo con la Ley, el presente Estatuto y los Reglamentos. Cualquier violación detectada debe hacerla del conocimiento de la Asamblea o al organismo competente, siguiendo para ello el debido proceso y dando oportunidad a los descargos.
- c) Verificar que mensualmente se efectúen conciliaciones de las cuentas de Bancos.
- d) Cerciorarse que los registros contables se encuentren al día.

- e) Solicitar que la Gerencia convoque a Asamblea Extraordinaria, cuando a juicio del Comité así lo amerite, para resolver problemas relacionadas con el campo de sus actividades.
- f) Proponer a la Asamblea la exclusión de los funcionarios o los asociados que hayan cometido actos lesivos a los intereses de la Cooperativa. Los cargos deberán ser debidamente fundamentados por escrito, y dando el derecho de defensa de acuerdo al debido proceso.
- g) A efecto de cumplir con sus funciones, puede contratar personal técnico en contabilidad, por cuenta de la Cooperativa para que les asesore.
- h) Velar porque la convocatoria, el quórum y el desarrollo de las Asambleas Generales se ajuste a las disposiciones de la Ley de Asociaciones Cooperativas Vigente., el presente Estatuto y demás Reglamentos.
- i) Asistir a las sesiones del Consejo de Administración cuando lo considere justificado.
- j) Dar seguimiento a los acuerdos del Consejo de Administración, de la Asamblea y a los informes de la Gerencia y de los representantes de la cooperativa en las diferentes organizaciones a que pertenece la empresa.

ARTICULO No. 50.- SESIONES Y QUORUM DEL COMITE DE VIGILANCIA

El Comité de Vigilancia se reunirá ordinariamente por lo menos una vez al mes y extraordinariamente cuando las circunstancias lo exijan, la presencia de dos de sus integrantes constituirá quórum y las decisiones se aprobarán por simple mayoría. De lo actuado se dejará constancia en acta, suscrita por los integrantes presentes.

ARTICULO No. 51.- RESPONSABILIDAD DEL COMITE DE VIGILANCIA

La responsabilidad solidaria de los miembros del Consejo de Administración y de la Gerencia alcanza a los miembros del Comité de Vigilancia por los actos que no hubieren objetado oportunamente.

Quedan exentos de responsabilidad los miembros del Comité que salven expresamente su voto dentro del mes siguiente al acto de tomarse la decisión respectiva.

ARTICULO No. 52.- INFORMES DEL COMITE DE VIGILANCIA

El Comité de Vigilancia deberá rendir anualmente un informe de sus actividades ante la Asamblea haciendo las observaciones y recomendaciones necesarias para el mejoramiento de la Cooperativa.

ARTICULO No. 53.- COMITE DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL

Le corresponderá a este comité promover y divulgar la educación cooperativa entre los y las asociadas, así como programas de bien social. Se integrará por tres miembros propietarios y 2 suplentes que serán elegidos en Asamblea por un período de dos años, pudiendo ser reelectos por una única vez. Eligiéndose en los años pares dos propietarios y un suplente y en los años impares un propietario suplente.

En sus actuaciones deberá considerar lo establecido en el Reglamento para el uso de la Reserva de Educación emitido por el INFOCOOP.

El quórum lo establecerán con dos de sus integrantes.

ARTICULO No. 54.- CONSTITUCION DEL COMITE DE EDUCACION Y BIENESTAR SOCIAL

El Comité de Educación y Bienestar Social se instalará y después de su elección nombrará de su seno: una Presidencia, una Vicepresidencia y una Secretaría.

ARTICULO No. 55.- DE LAS FUNCIONES DEL COMITE DE EDUCACION Y BIENESTAR SOCIAL

El Comité de Educación y Bienestar Social ejercerá sus actividades en coordinación con el Consejo de Administración y sus funciones son:

- a) Elaborar un plan de trabajo anual acorde con los objetivos de la Cooperativa para ese período, cuyo presupuesto deberá ser conocido oportunamente por el Consejo de Administración.
- b) Promover constantemente las actividades educativas y de relaciones sociales con los y las Asociadas y sus familias, así como con personas no Asociadas para lograr su incorporación como miembros de la asociación.
- c) Editar, en la medida de lo posible, periódicamente un boletín con las principales noticias sobre la marcha de la Cooperativa y sobre temas cooperativos y formativos.
- d) Velar por la adecuada ejecución del plan y presupuesto anual.
- e) Programar actividades que permitan a las y los Asociados conocer y vivir el significado y valor de los principios cooperativos.
- f) Otras que por Ley, Reglamentos y acuerdos de la Asamblea General se le asigne.
- g) Deberá realizar un programa de capacitación para todos los asociados sobre funciones de los cuerpos directivos al menos dos veces al año.

El Comité de Educación deberá presentar un informe anual de las actividades realizadas a la Asamblea Ordinaria.

**CAPITULO QUINTO CAPITAL
SOCIAL COOPERATIVO**

ARTICULO No. 56.- COMPOSICION DEL CAPITAL SOCIAL COOPERATIVO

El Capital Social Cooperativo será variable e ilimitado y estará constituido por el aporte en trabajo de sus asociadas y asociados, dinero, bienes muebles o inmuebles, capacidad profesional o fuerza productiva, cuyo valor lo determinará en cada caso la Asamblea.

En caso de bienes o tierra aportada o vendida, la Asamblea General decidirá el valor de los bienes de acuerdo a un avalúo hecho por un perito.

ARTICULO No. 57.- CERTIFICADOS DE APORTACION

El Capital Social Cooperativo estará formado por Certificados de Aportación nominativos, indivisibles, de igual valor, transferibles sólo con autorización del Consejo de Administración, deberán ser clasificados en serie una emisión por cada aumento de capital que acuerde la Asamblea.

ARTICULO No. 58.- FORMA DE CANCELAR LOS CERTIFICADOS DE APORTACION

Cada asociado deberá suscribir y pagar un monto de Certificados de Aportación que será determinado en cada caso por la Asamblea, basándose en las inversiones requeridas por la cooperativa.

- a) Mediante el trabajo que el asociado se comprometa a aportar.
- b) Mediante una cuota deducida del salario, que en cada caso fijará la Asamblea.

ARTICULO No. 59.- CAPITAL INICIAL

El Capital Social Inicial es de ¢.52.000, oo (cincuenta y dos mil colones sin céntimos) dividido en 520 (quinientos veinte) Certificados de Aportación de ¢100, oo. (Cien colones) cada uno.

ARTÍCULO No. 59 BIS. FORMA DE PAGO Y AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.

El suscriptor queda obligado al pago del 25% de su valor, el 75% restante deberá pagarlo periódicamente. El Consejo de Administración hará una revisión del Capital Suscrito por los asociados, de acuerdo con los requerimientos de Capital en ese momento y a la realización de nuevas inversiones. Si es requerido el aumento, el asociado está en la obligación de ampliar la suscripción de Certificados de Aportación, previa aprobación de la Asamblea.

ARTICULO No. 60.- INTERÉS A LOS CERTIFICADOS DE APORTACION

Los Certificados de Aportación devengarán el interés que establezca la Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión, de conformidad con el artículo 74 de la Ley de Asociaciones Cooperativas.

ARTICULO No. 61.- RESPONSABILIDAD LIMITADA

La responsabilidad de la Cooperativa y de sus asociados y asociadas, queda limitada al monto de la suscripción del Capital Social hecha por ellos y ellas.

ARTICULO No. 62.- AFECTACION DE LOS CERTIFICADOS DE APORTACION

Los Certificados de Aportación quedarán afectados en primera instancia como garantía de las operaciones que el asociado efectúe con la Cooperativa. Cuando la Cooperativa no puede hacerse íntegro pago de su crédito contra un asociado, dispondrá del valor de los Certificados de Aportación de éste, en tal caso, si resultare un remanente después de cubrir intereses, gastos y costos de juicio, le será entregado al interesado.

ARTICULO No. 63.- EMBARGO CERTIFICADOS DE APORTACION

El Capital Social aportado de los asociados sólo podrá ser embargado por los acreedores de la Cooperativa, dentro de los límites del capital y responsabilidad social. Dichos acreedores podrán ejercer los derechos de la Cooperativa relativos a los aportes de capital no pagado, siempre que fuesen exigibles y necesarios para el pago de las deudas sociales. Este privilegio otorgado a los referidos acreedores no excluye los derechos preferentes de la Cooperativa, cuando ésta tenga que proceder contra una o un asociado.

ARTICULO No. 64.- AMPLIACION O REDUCCION DEL CAPITAL SOCIAL

La Asamblea podrá acordar la ampliación o reducción del capital social cada vez que lo considere necesario y conveniente. En estos casos los asociados quedan obligados a suscribir el aumento o a aceptar la devolución en la forma que lo disponga la Asamblea. No obstante, el capital sólo podrá disminuirse según criterios financieros hasta una suma que no ponga en peligro el funcionamiento y la estabilidad empresarial de la Cooperativa a juicio y previa consulta al IINFOCOOP. La disminución del capital social que se acuerde en una Asamblea deberá comunicarse a los asociados ausentes sin pérdida de tiempo, por medios apropiados y por un aviso que se insertará tres veces en el Diario Oficial, y solo surtirá efecto treinta días después de que se haya realizado la tercera publicación.

ARTICULO No. 65.- REGISTRO DE MEMBRESIA

La Cooperativa llevará un Registro de Asociados debidamente legalizado por el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, en el que se anotará nombre del asociado, fecha de ingreso, capital suscrito, certificados emitidos y traspasados, capital pagado, capitalización por excedentes y registro de pérdidas anuales si las hubiere proporcional al capital suscrito, siempre que éste se encuentre debidamente garantizado, de lo contrario, sólo podrán aplicarse al capital social pagado. Asimismo, deberá poner la dirección exacta de cada asociado, para los efectos del artículo 14, inciso l) del presente Estatuto.

ARTICULO No. 66.- DEVOLUCION DE CAPITAL SOCIAL

La asociada o asociado que por cualquier motivo se retire de la cooperativa tendrá derecho a que se le devuelvan las sumas pagadas sobre los Certificados de Aportación, después de deducirle el total de las deudas que por cualquier concepto tenga pendientes con la asociación.

ARTICULO No. 67.- PORCENTAJE DE DEVOLUCION DEL CAPITAL SOCIAL

La devolución de las sumas aportadas por la asociada o el asociado, una vez aceptada su renuncia, se efectuará al final de cada ejercicio económico, por orden de precedencia y hasta un 5 % del Capital Social Cooperativo acumulado hasta la fecha.

CAPITULO SEXTO

DE LAS LIQUIDACIONES ANUALES, FONDOS DE RESERVA Y DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES

ARTICULO No. 68.- RESULTADOS DE LA OPERACION ANUAL

Una vez terminado el ejercicio económico se practicará un inventario, la liquidación y el balance general. Del producto bruto obtenido conforme a esa liquidación, se deducirán los gastos de explotación, gastos generales y de administración, las depreciaciones y gastos financieros de la asociación. El saldo líquido constituirá el excedente en operación del período respectivo, antes de Reservas y aportes de Ley, según se detalla en el artículo siguiente.

ARTICULO No. 69.- RESERVAS Y APORTES DE LEY SOBRE LOS EXCEDENTES

El excedente a que se refiere el artículo anterior deberá aplicarse en la forma y orden siguiente:

- a) El 10% a constituir la reserva legal.
- b) Por lo menos el 6% para el fondo de Bienestar Social
- c) Un mínimo de 15% para constituir una reserva que permita realizar inversiones productivas que amplíen la capacidad económica de la empresa siempre y cuando las inversiones cumplan con lo que establezca el reglamento de inversiones que elaborará la Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión. En caso de que no se realice la inversión, estos pasarán a reforzar el fondo nacional de cooperativas de autogestión para ser destinado a inversiones en empresas cooperativas de autogestión. La Cooperativa recibirá la tasa de interés que la Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión, previa consulta con el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, fije para estos efectos. El porcentaje destinado a las inversiones productivas será representado por Certificados de Aportación distribuidos entre los asociados en proporción a sus aportes de trabajo.
- d) El 4% para la formación de un fondo para la promoción y capacitación de empresas cooperativas de autogestión, que será manejado por la Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión.
- e) El 5% se destinará al fortalecimiento del Fondo Nacional de Cooperativas de Autogestión.
- f) El 5% para el financiamiento de las uniones, federaciones y confederaciones, en caso de ser asociado.
- g) El 1% para el Consejo Nacional de Cooperativas.
- h) El 5% para la formación de una Reserva de Educación y Capacitación, la cual será ilimitada y no será redimible. Se utilizará para invertirla en la formación, educación y capacitación de todas las personas asociados y trabajadoras de la Cooperativa, en materia de cooperativismo y en educación general relacionada con los requerimientos profesionales que exija la Cooperativa, conforme al Reglamento que, para el uso y destino de esta, apruebe el Consejo de Administración.
- i) El remanente o excedente neto se distribuirá entre los asociados en proporción a su aporte de trabajo, para lo cual la empresa llevará un control de las horas trabajadas por los asociados en la cooperativa o cualquier otro fin establecido en el Estatuto Social o por la Asamblea.
- j) En la misma forma, cuando hubiere pérdidas, éstas se cargarán a la reserva legal y si no cubriere la totalidad de ellas, se cargarán en forma proporcional al capital pagado, que cada asociada o asociado tenga en la cooperativa.

ARTICULO No. 70.-CADUCIDAD DE LOS INTERESES Y SUMAS REPARTIBLES

Los intereses y las sumas repartibles que no fueren cobradas dentro de un año a partir del día en que se acordó su distribución, caducarán en favor de las reservas de Bienestar Social.

ARTICULO No. 71.- RESERVA LEGAL

La Reserva Legal que tiene por objeto cubrir las pérdidas que se produzcan en un ejercicio económico, debe ser permanente y no podrá distribuirse entre la membresía, ni en caso de disolución de la cooperativa. Esta reserva podrá ser dedicada a diversas inversiones en bienes y derechos, muebles o inmuebles que por su naturaleza sean

seguros, prefiriendo en primer término operaciones financieras con los organismos superiores de integración cooperativa.

ARTICULO No. 72.- RESERVA DE BIENESTAR SOCIAL

La Reserva de Bienestar Social se destinará a los asociados, a los trabajadores de la Asociación y a los familiares inmediatos de unos y otros, para ofrecerles ayuda económica y programas de prevención social, especialmente para aquellos servicios que no otorgue la Caja Costarricense del Seguro Social, o no estén contenidos en las disposiciones sobre riesgos profesionales. Esta reserva será ilimitada y para su uso, destino o inversión deberá contarse siempre con la aprobación de la Asamblea.

ARTICULO No. 73.- CONVENIOS SOBRE SEGURIDAD SOCIAL

La Asamblea podrá aprobar por mayoría simple, convenios por medio de los que extienda la seguridad social a los asociados, y caso necesario, podrá aumentar el porcentaje destinado al fondo de Bienestar Social.

ARTICULO No. 74.- LIBROS LEGALES

Con el propósito de cumplir con la Ley vigente, esta asociación debe llevar libros de actas, registro de asociados y de contabilidad debidamente sellados y autorizados por el INFOCOOP. De dichos libros se tomará la información que se debe Departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y al Departamento de Supervisión del INFOCOOP, según los formatos que dichos entes establezcan. En el caso del INFOCOOP, la información y documentos que éste solicite se hará de conformidad con lo establecido en el artículo 98, inciso b y c de la Ley de Asociaciones Cooperativas.

CAPITULO SETIMO DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

ARTICULO No. 75.- FORMAS DE DISOLUCION

La cooperativa podrá disolverse por cualquiera de los siguientes motivos:

- a) Por voluntad de las dos terceras partes de sus miembros acordados en Asamblea General.
- b) Por haber llenado su objetivo o por haber cumplido sus finalidades.
- c) Por fusión e incorporación a otra asociación cooperativa.
- d) Por gestión oficial del INFOCOOP, de acuerdo con lo que disponen los artículos 86 y 87 de la Ley de Asociaciones Cooperativas.

ARTICULO No. 76.- REMANENTE LÍQUIDO

Si la disolución de la Cooperativa se lleva a cabo, tanto en forma voluntaria como forzosa, el remanente de la liquidación pasará íntegro a engrosar el Fondo Nacional de Autogestión. La Comisión de Cooperativas de Autogestión decidirá el destino de dichos bienes, los cuales podrían ser arrendados o adjudicados a otras cooperativas autogestionarias.

TRANSITORIO: Producto del cambio del mes en que han de celebrarse las Asambleas Generales Ordinarias, y visto que las mismas se seguirán realizando de conformidad con estos Estatutos en el mes de noviembre de cada año, ésta Asamblea General Extraordinaria con la finalidad de solventar los posibles problemas de vigencia de nombramiento que pueden surgir con los miembros propietarios y suplentes del Consejo de Administración, Comité de Vigilancia, y Comité de Educación y Bienestar Social, acuerda y aprueba por unanimidad de votos y por ésta única vez, realizar las siguientes prórrogas de nombramiento:

a).- Prórroga de nombramiento hasta el mes de noviembre del dos mil uno de los siguientes miembros propietarios del Consejo de Administración, señores:

- Dr. Edgar Rodríguez Rojas, cédula: 4 – 144 – 138, Presidente del Consejo de Administración,
- Sr. Carlos Soto Soto, cédula: 2 – 284 – 1260, Vicepresidente del Consejo de Administración,
- Sr. Alonso Villaverde Delgado, cédula: 1 – 855 – 020, Vocal Dos del Consejo de Administración.

b).- Prórroga de nombramiento hasta el mes de noviembre del dos mil dos de los siguientes miembros propietarios y suplentes del Consejo de Administración, señores:

- Dra. Noris Acevedo Domínguez, cédula de residencia: 280 – 129975 – 5050, Secretaria del Consejo de Administración,
- Sr. Carlos Calvo Navarro, cédula: 1 – 924 - 542, Vocal Uno del Consejo de Administración,
- Dra. Kattia Vargas Vargas, cédula: 1 – 765 – 561, Suplente Uno del Consejo de Administración,
- Lic. Yorleny Mora Acuña, cédula: 1 – 798 – 330, Suplente Dos del Consejo de Administración,

c).- Prórroga de nombramiento hasta el mes de noviembre del dos mil dos de los siguientes miembros propietarios y suplentes del Comité de Vigilancia, señores:

- Sr. Randolph Vega Ramírez, cédula: 1 – 944 – 862, Presidente del Comité de Vigilancia,
- Sr. Alexander Chaves Benavides, cédula: 4 – 154 - 266, Vicepresidente del Comité de Vigilancia,
- Dra. Rosibel Arias Calvo, cédula: 5 – 277 - 639, Secretaria del Comité de Vigilancia,
- Sra. Blanca Viquez Herrera, cédula: 9 – 043 – 174, Suplente del Comité de Vigilancia.

d).- Prórroga de nombramiento hasta el mes de noviembre del dos mil dos de los siguientes miembros propietarios y suplentes del Comité de Educación y Bienestar Social, señores:

- Sr. Jeffren Villegas López, cédula: 5 – 277 – 118, Presidente de Educación y Bienestar Social,
- Sra. Ana Yanci Vargas Azofeifa, cédula: 4 – 148 - 788, Vicepresidente de Educación y Bienestar Social,
- Dra. Gabriela Marín Ramírez, cédula: 1 – 785 - 649, Secretaria de Educación y Bienestar Social,
- Sra. Norma Sandoval Arce, cédula: 4 – 104 - 1457, Suplente de Educación y Bienestar Social.

TRANSITORIO: producto del cambio del mes en que se celebrarán las asambleas ordinarias y visto que las mismas se seguirán realizando en el mes de marzo y a efecto de solventar los posibles problemas de vigencia

de nombramiento de miembros propietarios y suplentes del Consejo de Administración, Comité de Vigilancia y Comité de Educación y Bienestar Social, se aprueba realizar la siguiente prórroga de nombramientos:

a)- Prorroga del Consejo de Administración del período que cubre de Noviembre del 2006 a Marzo del 2007 de las siguientes personas: Esteban Granados Fonseca, Karla Rodríguez Rosales, Carmen Barrantes Rojas, María Alejandra Rojas Hernández.

b)- Prorroga del Consejo de Administración del período que cubre de Noviembre del 2007 a Marzo del 2008 de las siguientes personas: Harold Borbón Alpízar, Catalina Saborío Hidalgo, Ileana Villalobos Villalobos.

c)- Prorroga del Comité de Vigilancia del período que cubre de Noviembre del 2006 a Marzo del 2007 de las siguientes personas: Juan José Jiménez Fallas, Greivin Cubero Chavarría, José Isaac Vindas Arias.

d)- Prorroga del Comité de Educación y Bienestar Social del período que cubre de Noviembre del 2006 a Marzo del 2007 de las siguientes personas: Yeffrén Villegas López, Carlos Calvo Navarro, Alexander Chaves Benavides.

Transitorio Único:

Para la elección de los miembros el Comité de Vigilancia y del Comité de Educación y Bienestar Social se seguirán las siguientes disposiciones: los dos suplentes que se elijan en el año 2008 para cada uno de los Comités uno será electo por dos años y otro por un año, en la elección del año 2009 que se elegirán tres propietarios y un suplente uno de los propietarios se elegirá por un año. Cada Asamblea determinará cuál asociado electo lo hará por el período limitado.

TRANSITORIO:

Desde el ejercicio económico de año dos mil quince y hasta el ejercicio económico del año dos mil veinte, se capitalizará el cien por ciento de los excedentes. A partir del cierre del ejercicio económico del dos mil veintiuno se aplicará lo establecido en el inciso d del artículo número veintinueve del presente Estatuto.

EN TODO LO NO PREVISTO EN EL PRESENTE ESTATUTO, REGIRÁN LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ASOCIACIONES COOPERATIVAS VIGENTE.

Control de Modificaciones:

Modificado por la Asamblea General de Asociados en sesión 41 del 16 de marzo de 2013.

Se modifica Artículo N° 15.

Se modifica Artículo N° 31.

Se modifica Artículo N° 55.

Modificado por la Asamblea General de Asociados en sesión 45 del 21 de mayo de 2015.

Se modifica Artículo N° 29.

Se incluye Transitorio.

Modificado por la Asamblea General de Asociados en sesión 50 del 25 de marzo de 2017.

Se modifica Artículo N° 13.

Modificado por la Asamblea General de Asociados en sesión 63 del 23 de marzo de 2024.

Se modifica Artículo N° 69. Se incorpora un nuevo inciso h) y se enumeran los incisos i) y j).

Reglamento integrado de orden y disciplina de los Cuerpos Directivos

CAPITULO I DEL OBJETIVO

ARTICULO No. 1:

De conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley de Asociaciones Cooperativas y el artículo 43 del Estatuto Social de Coopesiba R.L., el Consejo de Administración establece el presente reglamento interno, el cual regulará la organización y funcionamiento de cada uno de los cuerpos directivos.

CAPITULO II DE LA INTEGRACION

ARTICULO No. 2:

En primera sesión del Consejo de Administración, posterior al nombramiento de los nuevos directivos, se integrará el Directorio; deberá realizarse una vez finalizada la Asamblea en lapso no mayor de ocho días naturales. Se escogerá una presidencia, una vicepresidencia, una secretaría y dos vocalías según lo establecido en el Estatuto en su artículo número 39. En esta elección solo tendrán derecho a voto los directores propietarios, mientras que los suplentes tendrán derecho únicamente a voz. En caso de empate, se repetirá la votación. De persistir el empate se escogerá al director asociado de mayor antigüedad en la cooperativa.

ARTICULO No. 3:

El Comité de Vigilancia se instalará en la primera sesión ordinaria correspondiente a un nuevo período, a más tardar ocho días naturales después de su elección. Nombrará de su seno una presidencia, una vicepresidencia

y una secretaría. En caso de empate se repetirá la votación. De persistir el empate se escogerá al director asociado de mayor antigüedad en la cooperativa.

Este procedimiento se efectuará cada vez que deba sustituirse a un miembro propietario en forma definitiva.

ARTICULO No. 4:

El Comité de Educación y Bienestar Social se instalará en la primera sesión ordinaria correspondiente a un nuevo período, a más tardar ocho días naturales después de su elección. Nombrará de su seno una presidencia, una vicepresidencia y una secretaría. En caso de empate se repetirá la votación. De persistir el empate se escogerá al director asociado de mayor antigüedad en la cooperativa.

Este procedimiento se efectuará cada vez que deba sustituirse a un miembro propietario en forma definitiva.

CAPITULO III DE LAS SESIONES

ARTICULO No. 5:

La sesión de integración de los cuerpos directivos será convocada por el director propietario de mayor edad en coordinación con la Gerencia.

En esta sesión, cada cuerpo directivo fijará el día y hora de sus sesiones ordinarias.

ARTICULO No. 6:

Los cuerpos directivos llevarán un libro destinado a registrar las actas de las sesiones que celebren, con los folios debidamente enumerados y sellados por parte del Macroproceso de Gestión y Seguimiento del INFOCOOP.

ARTICULO No. 7:

Las sesiones tendrán carácter discrecional y confidencial para los directores hasta tanto no esté aprobada el acta.

ARTICULO No. 8:

Las sesiones pueden ser ordinarias, extraordinarias y conjuntas.

Son sesiones ordinarias aquellas que se rigen de acuerdo con los artículos 18, 19 y 20 de este Reglamento.

Son sesiones extraordinarias aquellas convocadas con una agenda específica que incluye los asuntos en la convocatoria. Además, de lo que, por unanimidad, los miembros de los cuerpos directivos acuerden conocer en el momento de realizarse la sesión.

Son sesiones conjuntas aquellas en las que participan todos los cuerpos directivos con una agenda definida por parte del Consejo de Administración.

ARTICULO No. 9:

El Consejo de Administración, el Comité de Vigilancia, el Comité de Educación y de Bienestar Social se reunirán ordinariamente una vez al mes.

Todos los cuerpos directivos se reunirán extraordinariamente cuando las circunstancias lo exijan.

ARTICULO No. 10:

Las sesiones extraordinarias de los cuerpos directivos pueden ser convocadas por la presidencia de los cuerpos directivos o por tres de los directores en el caso del Consejo de Administración y dos en los otros cuerpos directivos; quienes entregarán la petición por escrito a la Gerencia, especificando el objetivo de la sesión, día y hora posibles por realizarse.